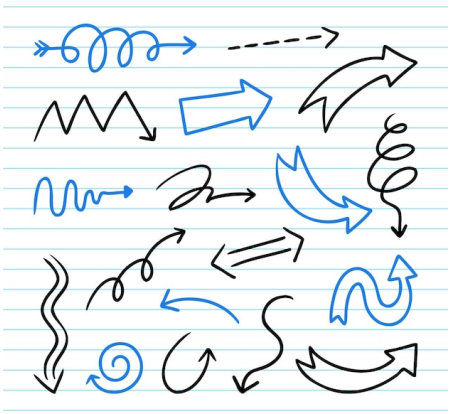


TEMA VII



ESQUEMA DEL TEMA

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2.015, DE 30 DE OCTUBRE.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2.015, de 30 de octubre. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.	
OBJETO.	Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación y determinar las normas aplicables al personal laboral de las AA.PP.
Fundamentos de actuación.	a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho. d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres. e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. h) Transparencia. i) Evaluación y responsabilidad en la gestión. j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo. l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.
Ámbito de aplicación.	Personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. c) Las Administraciones de las entidades locales. d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. e) Las Universidades Públicas.

CLASES DE PERSONAL AL SERVICIO DE LAS AA.PP.	
Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las AA.PP. al servicio de los intereses generales.	
FUNCIONARIOS DE CARRERA.	1.- Nombramiento legal que vincula a una A.P. por relación estatutaria → Desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 2.- Asumen con exclusividad funciones de participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses del Estado y de las AA.PP.
FUNCIONARIOS INTERINOS.	1.- Desempeñan funciones propias de los funcionarios de carrera por razones de urgencia y necesidad: - Plazas vacantes por un máximo de 3 años. - Sustitución transitoria de titulares. - Ejecución de programas de carácter temporal (no más de 3 años, ampliables 12 meses). - Exceso o acumulación de tareas (plazo máximo de 9 meses, dentro de un período de 18 meses). 2.- Procesos de selección públicos → principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad → cobertura inmediata del puesto. 3.- Causas de finalización de la interinidad: - Cobertura del puesto por personal funcionario de carrera. - Razones organizativas (supresión o amortización de los puestos). - Finalización del plazo autorizado. - Finalización de la causa que dio lugar al nombramiento. 4.- Transcurridos 3 años del nombramiento por plaza vacante las plazas deben ser objeto de cobertura por funcionarios de carrera / Si el proceso selectivo queda desierto, se podrá efectuar otro nombramiento interino. El personal interino puede permanecer en la plaza siempre que se haya publicado la convocatoria en el plazo de 3 años. 5.- Se le aplica el régimen del personal de funcionario de carrera.
PERSONAL LABORAL.	1.- Presta servicios retribuidos mediante contrato de trabajo (fijo, indefinido o temporal) formalizado por escrito según la legislación laboral. 2.- Las Leyes de Función Pública determinarán que puestos pueden ser ocupados por personal laboral. 3.- Procedimientos públicos → principios de igualdad, mérito y capacidad.
PERSONAL EVENTUAL.	1.- Funciones calificadas como de confianza o asesoramiento especial / Nombramiento de carácter no permanente. 2.- Nombramiento y cese libres. 3.- No constituye mérito para el acceso a la Función Pública o la promoción interna. 4.- Se les aplica el régimen general de funcionarios de carrera.

PERSONAL DIRECTIVO.

Régimen jurídico específico del personal directivo:

- Desarrolla funciones directivas profesionales en las AA.PP.
- Designación por principios de mérito, capacidad y criterios de idoneidad / Procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia.
- Está sujeto a la evaluación con criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad en su gestión y control de resultados.

ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIO.

1.- PRINCIPIOS RECTORES.

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público → principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Principios de los procedimientos de selección del personal funcionario y laboral:

1.- Publicidad de la convocatoria y de sus bases.

2.- Transparencia.

3.- Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

4.- Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

5.- Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

6.- Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

2.- REQUISITOS GENERALES.

1.- Tener la nacionalidad española.

2.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

3.- Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa.

4.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio activo, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para emplear o cargos públicos por resolución judicial.

5.- Poseer la titulación exigida.

3.- ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE NACIONALES DE OTROS ESTADOS.

Los nacionales de Estados miembros de la UE pueden acceder como personal funcionario en igualdad de condiciones que los españoles, con excepción de los empleos públicos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de las AA.PP.

- Los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder como personal laboral.

4.- ACCESO AL EMPLEO PÙBLICO DE FUNCIONARIOS ESPAÑOLES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES.

Las AA.PP. establecerán los requisitos para el acceso de funcionarios de nacionalidad española a Organismos Internacionales.

5.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% para ser cubiertas por personas con discapacidad / deben superar los procesos selectivos y acreditar la compatibilidad con las tareas → Se debe alcanzar progresivamente el 2% de efectivos totales de personas con discapacidad.

- Al menos el 2% de las plazas reservadas para personas con discapacidad deben ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual.
- Se establecerán las adaptaciones y ajustes razonables en el proceso selectivo y en el puesto de trabajo.

6.- ÓRGANOS DE SELECCIÓN.

Los órganos de selección son colegiados. Composición ajustada a los principios de imparcialidad, profesionalidad y paridad entre mujer y hombre.

- El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte,
- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual.

7.- SISTEMAS SELECTIVOS.

Procesos selectivos → carácter abierto / libre concurrencia.

- Cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.
- Conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas → comprobación de conocimientos, realización de ejercicios, dominio de lenguas extranjeras, en su caso, superación de pruebas físicas.
- La valoración de méritos no determinará por sí misma el resultado del proceso selectivo.

Sistemas selectivos de funcionarios de carrera.	Oposición y concurso-oposición. Con carácter excepcional, el concurso (valoración de méritos).
Sistemas selectivos de personal laboral fijo.	Oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos.

8.- ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE CARRERA.

Cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

1.- Superación del proceso selectivo.

2.- Nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Diario Oficial correspondiente.

3.- Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico.

4.- Toma de posesión en el plazo que se establezca.

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO.

Son causas de la pérdida de la condición de funcionario de carrera:

Renuncia.	Renuncia voluntaria → Debe manifestarse por escrito y aceptada expresamente. - No podrá ser aceptada si está sujeto a expediente disciplinario o auto de delito. - La renuncia no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración.
Pérdida de la nacionalidad.	Pérdida de la nacionalidad española o de cualquier Estado de la UE, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.
Pena principal o accesoria.	. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta → cuando hubiera adquirido sentencia firme que imponga la pérdida de la condición de funcionario respecto de los cargos que tuviere. . Pena principal o accesoria de inhabilitación especial → cuando hubiera adquirido sentencia firme que imponga la pérdida de la condición de funcionario respecto de cargos especificados.
Jubilación.	**Voluntaria.** — A solicitud del funcionario (según requisitos establecidos en la Seguridad Social). **Forzosa.** — Al cumplir la edad legalmente establecida: 65 años. . Se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en servicio activo hasta los 70 años. **Por incapacidad permanente.** — Por reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total.
Rehabilitación de la condición de funcionario.	. Por pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente → Se podrá solicitar la rehabilitación una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó. . Con carácter excepcional se podrá solicitar la rehabilitación por condena a pena principal o accesoria.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.

Situaciones en las que pueden estar los funcionarios de carrera.

SERVICIO ACTIVO.	Funcionarios que prestan servicios en su condición de funcionarios públicos, cualquiera que sea el puesto en el que se encuentren destinados. - Gozan de todos los derechos inherentes y los deberes y responsabilidades derivados.
SERVICIOS ESPECIALES.	Situaciones: designación como miembros del Gobierno, misiones (> 6 meses) en organismos internacionales, puestos en Organismos Públicos, nombramiento en el Tribunal Constitucional o Defensor del Pueblo, condición de Diputados o Senadores, miembros del Consejo General del Poder Judicial … - Perciben las retribuciones del puesto desempeñado / El tiempo en servicios especiales se computa a efectos de ascensos, trienios, promoción interna … - Derecho a reingreso en la misma localidad, condiciones y retribuciones.

SERVICIOS EN OTRAS AA.PP.	Procesos de transferencia o provisión de puestos de trabajo en otras AA.PP. → Se integran plenamente en la Comunidad Autónoma en la que se integran.
EXCEDENCIA.	**Excedencia voluntaria por interés particular.**
	. Deben haber prestado inmediatamente antes un mínimo de 5 años de servicios efectivos. . Está subordinada a las necesidades del servicio / no puede declararse si se está instruyendo un expediente disciplinario. . No devengarán retribuciones ni será computable el tiempo en esta situación a efectos de ascensos y trienios.
	Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
	. Cuando el cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido un puesto definitivo en otra AP / No se exige requisito de haber prestado servicios efectivos. . No devengarán retribuciones ni será computable el tiempo en esta situación a efectos de ascensos y trienios.
	Excedencia por cuidado de familiares.
	. Cuidado de hijo → Excedencia no superior a 3 años. . Cuidado de familiar a cargo (hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad) → Excedencia no superior a 3 años. - El período de excedencia es único para cada sujeto causante. - Tiempo computable a efectos de trienios y de carrera. - El puesto de trabajo se reserva, al menos, durante dos años. - Se puede participar en los cursos de formación convocados.
	Excedencia por razón de violencia de género.
	. Protección o derecho a la asistencia social integral / No se requiere haber prestado un tiempo mínimo de servicios / No se exige plazo de permanencia en la excedencia. - 6 primeros meses → Reserva de puesto de trabajo / El tiempo es computable a efectos de antigüedad y carrera. - Este período se pude prorrogar entre 3 y 18 meses para garantizar la protección de la víctima. - 2 primeros meses → derecho a percibir las retribuciones integras y las prestaciones familiares por hijo a cargo.
	Excedencia por razón de violencia terrorista.
	Daños físicos o psíquicos como consecuencia de actividad terrorista → La excedencia tienes las mismas condiciones que la VG.

SUSPENSIÓN DE FUNCIONES.	. La situación de suspensión de funciones implica la privación de su ejercicio y de todos los derechos inherentes. - Si la suspensión es superior a 6 meses → Pérdida del puesto de trabajo. . La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o por sanción disciplinaria (no puede ser superior a 6 años). - El funcionario en suspensión de funciones no podrá prestar servicio en ninguna otra AP. - Se puede acordar la suspensión de funciones con carácter provisional por la tramitación de procedimiento judicial o expediente disciplinario.

DERECHOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

DERECHOS INDIVIDUALES.

1.- Inamovilidad en su condición de funcionario de carrera.

2.- Desempeño efectivo de sus funciones.

3.- Progresión en la carrera profesional y promoción interna → principios de igualdad, mérito y capacidad.

4.- Percepción de retribuciones e indemnizaciones.

5.- Participación en los objetivos de la unidad / Ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.

6.- Defensa jurídica y protección de la Administración.

7.- Formación continua y actualización permanente de sus conocimientos (en horario laboral).

8.- Respeto a su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo / Protección frente al acoso sexual, por razón de sexo, por orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, moral y laboral.

9.- No discriminación por nacimiento, origen racial o étnico, sexo u orientación sexual …

10.- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

10 bis.- Intimidad en el uso de dispositivos digitales, dispositivos de videovigilancia y geolocalización / Desconexión digital.

11.- Libertad de expresión.

12.- Protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

13.- Vacaciones, descansos, permisos y licencias.

14.- Jubilación.

15.- Prestaciones de la Seguridad Social.

16.- Libre asociación profesional.

DERECHOS INDIVIDUALES EJERCIDOS COLECTIVAMENTE.

1.- Libertad sindical.

2.- Negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo.

3.- Ejercicio de la huelga (mantenimiento de los servicios esenciales).

4.- Planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.

5.- Reunión.

DERECHO A LA CARRERA PROFESIONAL Y A LA PROMOCIÓN INTERNA. LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

CARRERA PROFESIONAL.

Conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Carrera horizontal.	Progresión de grado, categoría, escalón sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. - Con carácter general los ascensos serán consecutivos. - Se valora la trayectoria y actuación profesional, trabajos realizados, conocimientos adquiridos, resultado de la evaluación del desempeño.
Carrera vertical.	Ascenso en la estructura de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos.

PROMOCIÓN INTERNA.

Se realizará mediante procesos selectivos → Principios de igualdad, mérito y capacidad.

- Deben poseer los requisitos exigidos para el ingreso.
- Tener una antigüedad de, al menos, 2 años de servicio activo,
- Superar las pruebas selectivas.

Promoción interna vertical.	Ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo a otro superior.
Promoción interna horizontal.	Acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

. Procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados.

- Criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación.
- Efectos de la evaluación → en la carrera profesional horizontal, la provisión de puestos de trabajo y la percepción de las retribuciones complementarias.
- La continuidad en u puesto de trabajo obtenido por concurso está vinculada a la evaluación del desempeño.
-

DERECHOS RETRIBUTIVOS.

Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:

Retribuciones básicas.	. Retribuyen al funcionario según la adscripción de clasificación profesional y por su antigüedad en el mismo. - Sueldo: asignado a cado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional. - Trienios: cantidad por cada 3 años de servicio.
Retribuciones complementarias.	. Retribuyen las características de los puestos de trabajo, carrera profesional o desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. - Progresión alcanzada dentro del sistema de carrera administrativa. - Especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación … - Grado de interés, iniciativa, esfuerzo, resultados obtenidos. - Servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

. 2 pagas extraordinarias al año (por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y las retribuciones complementarias (excepto c) y d)).

Retribuciones de los funcionarios interinos.	Retribuciones básicas y pagas extraordinarias + Retribuciones complementarias (b), c) y d)).
Retribuciones de los funcionarios en prácticas.	Serán determinadas por las AA.PP.
Retribuciones del personal laboral.	Se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo y el contrato aplicable.

. Derecho a percibir las indemnizaciones por razón del servicio.

. Retribución diferida: cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros.

. La parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes / Quienes ejerciten el derecho a la huelgan no percibirán las retribuciones correspondientes.

DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTVA, REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. DERECHO DE REUNIÓN.

Negociación colectiva.	Negociar la determinación de condiciones de trabajo. . Principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena de negocial, publicidad y transparencia → A través de las Organizaciones Sindicales. . Mesas de Negociación: representantes de las AA.PP. / Organizaciones sindicales. - Mesa General de la AGE (Estado), CC.AA. y Entidades Locales. - Mesas Sectoriales: temas comunes a los funcionarios del sector, que no hayan sido objeto de decisión por las Mesas Generales. - Hay asuntos que son objeto de negociación y otros que están excluidos.

	Pactos.	Se celebran sobre materias que corresponden con el ámbito competencial del órgano que lo suscribe → Se aplican directamente.
	Acuerdos.	Son materias que son competencia de los órganos de gobierno → Necesitan su aprobación expresa y formal.
	Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos.	
Representación.	Facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios para la interlocución entre las AA.PP. y sus empleados. - Los órganos de representación son los Delegados de Personal (entre 6 y 50 funcionarios) y las Juntas de Personal (más de 50 funcionarios).	
Participación institucional.	Derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades que se determine.	
Derecho de reunión.	Están legitimados para convocar una reunión: . Los Delegados de Personal. . Las Juntas de Personal. . Los Comités de Empresa . Los empleados públicos (40% del colectivo).	

DERECHO A LA JORNADA DE TRABAJO, PERMISOS Y VACACIONES.

JORNADA DE TRABAJO.

Las AA.PP. establecerán la jornada general y las jornadas especiales.

- La jornada podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

TELETRABAJO.

Prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permiten, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

- Debe ser expresamente autorizada y compatible con la modalidad presencial / Carácter voluntario y reversible.
- Identificación de objetivos y evaluación de su cumplimiento.
- Se mantienen los mismos derechos y deberes, individuales y colectivos, incluida la prevención de riesgos laborales.
- Se proporcionarán los medios tecnológicos necesarios para su actividad.

PERMISOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	
1.- Accidente, enfermedad grave … del cónyuge, … o parientes hasta primer grado de consanguinidad o afinidad. . Accidente, enfermedad grave, hospitalización … hasta segundo grado. . Fallecimiento del cónyuge … o familiar dentro del primer grado. . Fallecimiento de familiar dentro del segundo grado.	5 días hábiles. 4 días hábiles. 3 días hábiles (en la misma localidad) / 5 (en distinta). 2 días hábiles (en la misma localidad) / 4 (en distinta).
2.- Traslado de domicilio sin cambio de residencia.	1 día.
3.- Funciones sindicales o representación del personal.	En los términos que se determine.
4.- Exámenes finales y pruebas de aptitud.	Los días de celebración.
5.- Exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto, preparación para la adopción o acogimiento …	Tiempo indispensable.
6.- Lactancia de hijo menor de 12 meses.	1 hora de ausencia que se puede dividir en 2 fracciones.
7.- Nacimiento de hijos prematuros u hospitalizados.	Máximo de 2 horas diarias. Reducción de la jornada un máximo de 2 horas.
8.- Guarda legal (cuidado directo de menor de 12 años, persona mayor, persona con discapacidad).	Reducción de la jornada.
9.- Cuidado de familiar de primer grado por enfermedad muy grave y por el plazo máximo de 1 mes.	Reducción de hasta el 50% de la jornada laboral.
10.- Deber inexcusable de carácter público o personal o relacionado con la conciliación de la vida familiar y laboral.	Por tiempo indispensable.
11.- Asuntos particulares.	6 días al año.
12.- Matrimonio o registro de pareja de hecho.	15 días.

PERMISOS POR MOTIVOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL Y POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y VÍCTIMAS DE TERRORISMO Y SUS FAMILIARES DIRECTOS.	
Permiso para nacimiento para la madre biológica.	16 semanas, 6 semanas inmediatas obligatorias después del parto + 2 semanas por discapacidad y a partir del segundo en los partos múltiples.
Permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, temporal o permanente.	16 semanas, 6 semanas inmediatas obligatorias después de la resolución judicial o la decisión administrativa + 2 semanas por discapacidad del menor o a partir del segundo.

Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda, con fines de adopción, acogimiento o adopción.	16 semanas, de las que 6 semanas son inmediatamente posteriores al hecho causante son obligatorias + + 2 semanas por discapacidad del menor o a partir del segundo.
Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria.	Se consideran justificadas las faltas de asistencia determinadas por los servicios sociales de atención o de salud. Derecho a la reducción de jornada (con disminución de la retribución) / reordenación del tiempo de trabajo.
Permiso por cuidado de hijo menor, afectado por cáncer u otra enfermedad grave.	Derecho a reducción de la jornada de trabajo, de al menos la mitad de duración, percibiendo las retribuciones íntegras para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave hasta que cumpla los 23 años (se puede ampliar hasta los 26 si se acredita un grado de discapacidad igual o superior al 65%).
Protección y asistencia integral como consecuencia de la actividad terrorista.	Reducción de jornada con disminución proporcional de la retribución o reordenación del tiempo de trabajo.
Permiso parental para el cuidado de hijo/a por tiempo superior a un año, hasta que cumpla ocho años.	Duración no superior a 8 semanas, continuas o discontinuas a tiempo completo o a tiempo parcial.
VACACIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	
. 22 días hábiles durante cada año natural (no se consideran como días hábiles los sábados). - El período de vacaciones no puede ser sustituido por una cuantía económica.	

DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: **objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres**.

PRINCIPIOS ÉTICOS.	**Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.** 1.- Satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos / Imparcialidad e interés común. 2.- Principios de lealtad y buena fe (con la Administración, superiores, compañeros, subordinados y ciudadanos). 3.- Respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas → Evitar toda discriminación. 4.- Abstención en asuntos en los que tenga interés personal / conflicto de intereses. 5.- No contraerán obligaciones económicas ni operaciones financieras que puedan suponer un conflicto de intereses. 6.- No aceptarán trato de favor, privilegio o ventaja injustificada. 7.- Actuación según principios de eficacia, economía y eficiencia → consecución del interés general. 8.- No influirán en la agilización de procedimientos sin causa justa. 9.- Cumplimiento con diligencia de las tareas encomendadas / resolución dentro de los plazos establecidos. 10.- Principio de dedicación al servicio público. 11.- Secreto sobre las materias clasificadas / Discreción sobre los asuntos conocidos por razón de su cargo.
PRINCIPIOS DE CONDUCTA.	1.- Atención y respeto a ciudadanos, superiores y resto de empleados. 2.- Desempeño diligente de las tareas / Cumplimiento de la jornada y los horarios. 3.- Obediencia a instrucciones y órdenes profesionales de los superiores. 4.- Información a los ciudadanos / Derechos de los ciudadanos. 5.- Administración con austeridad de los recursos y bienes públicos / Deber de conservación. 6.- Rechazo de regalos, favores más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía. 7.- Constancia y permanencia de los documentos. 8.- Formación y cualificación actualizadas. 9.- Observancia de las normas de seguridad y salud laboral.

	10.- Realización de propuestas adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. 11.- Atención al ciudadano en la legua que lo solicite (si es oficial en el territorio).

RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.	Los funcionarios públicos y el personal laboral están sujetos al régimen disciplinario: - Que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivas de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. - Incurrirán en responsabilidad cuando encubrieran faltas muy graves o graves.
EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA.	Principios de la potestad disciplinaria: - Principio de legalidad y tipicidad de faltas y sanciones. - Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables. - Principio de proporcionalidad. - Principio de culpabilidad. - Principio de presunción de inocencia.
FALTAS DISCIPLINARIAS.	
Faltas muy graves.	1.- Incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y Estatutos. 2.- Toda actuación que suponga discriminación por cualquier razón. 3.- Abandono del servicio / no hacerse cargo voluntariamente de las tareas. 4.- Adopción de acuerdos manifiestamente ilegales → perjuicios graves. 5.- Publicación o utilización indebida de documentación o información. 6.- Negligencia en la custodia de secretos oficiales. 7.- Notorio incumplimiento de las funciones esenciales al puesto de trabajo. 8.- Violación de la imparcialidad para influir en procesos electorales. 9.- Desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior. 10.- Prevalencia de la condición de empleado público para obtener beneficios indebidos. 11.- Obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 12.- Realización de actos encaminados a coartar el ejercicio del derecho de huelga. 13.- Incumplimiento de los servicios esenciales en caso de huelga. 14.- Incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación. 15.- Acoso laboral. 16.- Las que queden tipificadas en la Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea correspondiente o por los convenios colectivos.

Faltas graves.	Las faltas graves serán establecidas según las siguientes circunstancias: 1.- Grado en que se ha vulnerado la legalidad. 2.- Gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes. 3.- Descrédito para la imagen pública de la Administración.
Faltas leves.	Serán determinadas por las Leyes de Función Pública.

SANCIONES.

Se podrán imponer las siguientes sanciones:

1.- Separación del servicio / en la comisión de faltas muy graves.

2.- Despido disciplinario del personal laboral / por la comisión de faltas muy graves → Inhabilitación.

3.- Suspensión firme de funciones con una duración máxima de 6 años.

4.- Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia.

5.- Demérito → penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.

6.- Apercibimiento.

El alcance de cada sanción se establece teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia, daño al interés público, reiteración, reincidencia o grado de participación.

PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS Y SANCIONES.

	Muy grave	**Grave**	**Leve**
Prescripción infracción	3 años	2 años	6 meses
Prescripción sanción	3 años	2 años	1 año

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y MEDIDAS PROVISIONALES.

1.- Principios del procedimiento disciplinario: eficacia, celeridad y economía procesal / pleno respeto a los derechos y garantías.

2.- Debida separación en el procedimiento entre la fase instructora y la fase sancionadora.

3.- Se podrán adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional.

- La suspensión provisional como medida cautelar no podrá exceder de 6 meses.